

刑法
No408

共通問題 H24-10

(配点: 2)

月 日

月 日

犯人蔵匿罪又は犯人隠避罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から7までのうちどれか。

ア. 甲は、窃盗罪を犯して逃走中の友人乙及び丙をその事情を知らずながら自宅にかくまった。その時点で、警察は、乙に対する捜査を開始していたが、丙が乙の共犯であることについては把握していなかった。甲には、乙をかくまったことについて犯人蔵匿罪が成立するが、丙をかくまったことについて同罪は成立しない。

イ. 甲は、乙が強制執行妨害目的財産損壊罪を犯したことを認識した上で乙をかくまったが、同罪の刑が罰金以上であることを知らなかった。甲には犯人蔵匿罪が成立する。

ウ. 甲は、殺人罪を犯して逮捕勾留された乙に依頼され、乙の身代わり犯人として警察署に出頭し、自己が犯人であるという嘘の申告をした。甲には犯人隠避罪が成立する。

エ. 甲は、強盗罪を犯した後、友人乙に事情を話して唆し、自己を隠避させた。甲には犯人隠避罪の教唆犯は成立しない。

オ. 甲は、乙につき、傷害罪で逮捕状が発付されていることを知らずながら、乙をかくまった。その後、乙は犯罪の嫌疑が不十分であるという理由で不起訴処分となった場合、甲には犯人蔵匿罪は成立しない。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ ウ 4. イ エ 5. ウ エ
6. ウ オ 7. エ オ

No408

犯人蔵匿罪・犯人隠避罪

正答率

共通H24-10

正解

3

89%

ア 誤っている

最判昭28.10.2。103条は、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者……を蔵匿し……た者」に犯人蔵匿罪の成立を認めている。本記述では、捜査機関に発覚しておらず、捜査が始まっていない者が、同罪の客体となるかが問題となる。判例は、真に罰金以上の刑に当たる罪を犯した者であることを知りながら、官憲の発見、逮捕を免れるようにかくまった場合には、その犯罪が既に捜査官憲に発覚して捜査が始まっているかどうかに関係なく、犯人蔵匿罪が成立するとしている。よって、甲は、乙についてのみならず、丙をかくまったことについても犯人蔵匿罪が成立する。なお、最判昭33.2.18は、上記判例の「真に」を除いた部分を引用しており、これが上記判例を変更したものであるのかについて争いがある。

イ 正しい

最決昭29.9.30。103条は、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者……を蔵匿し……た者」に犯人蔵匿罪の成立を認めている。本記述では、客体が犯した罪が「罰金以上の刑に当たる罪」であることにつき、認識が必要かが問題となる。判例は、その犯罪が何であるかを知っていれば、法定刑が罰金以上であることまでを認識する必要はないとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、各刑罰法規の法定刑を正確に認識している必要はなく、あくまでも素人的認識さえあれば足り、法定刑に罰金以上の刑を含む犯罪類型を犯したである認識さえあれば故意は存在するということを挙げている。よって、甲には犯人蔵匿罪が成立する。

ウ 正しい

最決平元5.1（百選Ⅱ122事件）。本記述では、真犯人が逮捕勾留されている場合、真犯人の身代わりとして、自己が犯人であると虚偽の申告をした者に、犯人隠避罪が成立するのかが問題となる。判例は、本記述と同様の事案において、犯人隠避罪の成立を認めている。その理由として、判例は、103条は、捜査、審判及び刑の執行等広義における刑事司法の作用を妨害する者を処罰しようとする趣旨の規定であって、同条にいう「罪を犯した者」には、犯人として逮捕勾留されている者も含まれ、かかる者をして現になされている身柄拘束を免れさせるような性質の行為も同条にいう「隠避」に当たるということを挙げている。よって、甲には犯人隠避罪が成立する。

エ 誤っている

最決昭60.7.3。犯人が自己を蔵匿・隠避しても、犯人蔵匿罪・犯人隠避罪（103条）は成立しない（大判昭8.10.18）ところ、本記述では、犯人が他人を教唆して自己を蔵匿・隠避させた場合に、同罪の教唆犯が成立するかが問題となる。判例は、教唆犯の成立を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、犯人自身の隠避行為が罪とならないのは、これを罰することが刑事訴訟における被告人の防禦の地位と相容れないからであり、他人を教唆してまでその目的を遂げようとすることは、もはや法の放任する防御の範囲を逸脱するということを挙げている。よって、甲には犯人隠避罪の教唆犯が成立する。

オ 誤っている

東京高判昭37.4.18。本記述では、犯人を蔵匿した後、犯人が不起訴処分を受けた場合、犯人蔵匿罪（103条）の成立に影響が生じるかが問題となる。裁判例は、犯人蔵匿罪の成立に影響はないとしている。その理由として、裁判例は、犯人が不起訴処分を受けたとしても、被告人の本件刑事責任が解消される理由は少しもないということを挙げている。よって、甲には犯人蔵匿罪が成立する。